

1000392-22.2022.8.26.0625

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... da linha por 120 dias por perda/roubo em 26/03/2021. Posteriormente, pediu novo bloqueio em 03/08/2021, quando a linha já estava bloqueada há 130 dias. Assim, sustenta que a multa é devida com fundamento nos itens 3.3 e 3.5 do Regulamento Geral dos Serviços Móveis, sendo regular o cancelamento da linha. Alega ser inaplicável o CDC e a inversão do ônus da prova, aponta a eficácia das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

2ª Vara Cível

Rua José Licurgo Indiani, s/nº, Taubaté - SP - cep 12070-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000392-22.2022.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000392-22.2022.8.26.0625

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Taubaté Companhia e Administradora de Seguros Ltda Me

Requerido:

TELEFONICA BRASIL S.A.

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS

Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais movida por TAUBATÉ CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Alega a autora que é titular da linha modem móvel nº (12) 99653-5191, junto à operadora requerida. Em 20/03/2020, houve alteração de valor na linha modem, quando foi imposta à requerente cláusula de fidelização por 24 meses. Em 03/08/2021, requereu a suspensão da linha telefônica pelo prazo de 120 dias, o que foi realizado, sendo orientada pela preposta da ré que, ao término do prazo (em 02/12/2021), a requerente deveria entrar em contato para reativar a linha ou solicitar novo bloqueio, sob pena de cancelamento automático da linha e multa rescisória. Ocorre que, no dia 20/10/2021, recebeu por e-mail uma fatura no valor de R\$624,36, com descrição de débito relativo ao cancelamento do contrato. Contesta a cobrança por entendê-la indevida, visto que esta se deu dentro do período de suspensão da linha. Em contato com a ré, em diversas oportunidades, recebeu a informação de outro funcionário da requerida que, após 90 de bloqueio da linha, a requerida poderia considerar a linha cancelada, o que não foi acordado ou informado até aquele momento; foram abertos protocolos para a solução do problema em dez

dias. Tomou conhecimento que o cancelamento da linha se deu no dia 23/09/2021, ou seja, cinquenta dias após o pedido de suspensão da linha. Em 26/11/2021, a contestação realizada foi negada. Houve novas tentativas de resolução do problema, inclusive com o pedido de reativação da linha, porém, sem êxito, sendo a nova contestação rejeitada em 10/12/2021. Recebe reiteradas ligações e cobranças do débito indevido, o que tem, inclusive, atrapalhado sua atividade empresarial, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do débito, e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais com aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, em importe não inferior a R\$3.121,80, o dobro do que vem sendo indevidamente cobrado da autora.

O pedido liminar para impedir a negativação do nome da empresa requerente foi concedida às fls. 34/35.

Regularmente citada (fls. 39), a requerida ofertou contestação (fls. 40/56) aduzindo, em síntese, que os fatos narrados pela autora não são verdadeiros; que as partes firmaram contrato em 20/03/2020, com vigência de 24 meses para utilização dos serviços de internet, com cláusula de permanência. A autora pediu o bloqueio da linha por 120 dias por perda/roubo em 26/03/2021. Posteriormente, pediu novo bloqueio em 03/08/2021, quando a linha já estava bloqueada há 130 dias. Assim, sustenta que a multa é devida com fundamento nos itens 3.3 e 3.5 do Regulamento Geral dos Serviços Móveis, sendo regular o cancelamento da linha. Alega ser inaplicável o CDC e a inversão do ônus da prova, aponta a eficácia das informações extraídas de seu sistema, além de entender inexistente ato ilícito caracterizador de dano moral.

Houve réplica às fls. 87/92.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, posto que desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da causa.

Quanto à inversão do ônus da prova, a autora se enquadra no conceito de consumidor, nos termos do artigo 2º, caput, da Lei no 8.078/90, porquanto é destinatária final dos produtos e serviços adquiridos junto à requerida, ainda que se trate de Pessoa Jurídica, devendo, portanto, prevalecer a facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova, visto que a parte ré detém o monopólio dos meios probatórios, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

Pleiteia a autora a declaração de inexigibilidade de débito e danos morais em razão de imposição indevida de multa pelo cancelamento extemporâneo de sua linha telefônica que, além de não ter solicitado, ocorreu dentro do prazo de 120 dias de suspensão do referido serviço.

No entanto, se constata às fls. 43 que a autora já havia realizado pedido de suspensão da linha telefônica de que era titular junto à ré, por perda/roubo pelo prazo de 120 dias, em 26/03/2021, que, sem posterior manifestação tempestiva quanto à prorrogação ou reativação do serviço, sujeitou sua linha a cancelamento automático, conforme previsto no item 3.5 e 3.3. do Regulamento Geral dos Serviços Móveis (fls. 44).

Note-se que essa informação não era desconhecida pela autora, vez que estes dados foram lançados pela requerente para justificar e descrever o pedido de suspensão/bloqueio da mesma linha telefônica em 03/08/2021.

Neste contexto, já tendo postulado suspensão da linha telefônica, observa-se a verossimilhança da versão apresentada pela ré, já que novo pedido de suspensão foi realizado mais de quatro meses depois, portanto, quando já decorrido o prazo de 120 dias contratualmente previstos, em tese, sujeitaria a autora à multa por cancelamento do contrato firmado entre as partes, que tinha previsão de permanência mínima.

Ocorre que, ao entrar em contato com a empresa ré em 03/08/2021 para realizar o novo pedido de suspensão, ao invés de ser advertida acerca do cancelamento da linha e, conseqüentemente, dos serviços de internet, os prepostos da requerida

implementaram o novo pedido, conforme indicativo apresentado pela autora através de vários protocolos, datas e dos nomes dos prepostos da ré que a atenderam; somente três meses depois, em novembro de 2021, constataram o equívoco e o descumprimento contratual, emitindo a nota de cobrança em face da requerente (fls. 20).

Merece destaque que a requerida não demonstrou que a linha encontrava-se cancelada antes da realização do segundo pedido de bloqueio (fl. 43/44) .

Nesse jaez, demonstrada a falha na prestação do serviço e a ocorrência de venire contra factum proprium com a realização da suspensão de linha telefônica e posterior cobrança de penalidade, meses após o descumprimento contratual, entendo inexigível a multa aplicada pelo cancelamento de contrato às fls. 20.

De outro lado, reputo que o pleito relativo a indenização por danos morais não merece prosperar.

É certo que a autora realizou contestação da multa e várias ligações telefônicas (fls. 21/23 e 27/28), visando a cessação da cobrança. Contudo, não vislumbro se tratar de situação que enseje a aplicação da teoria do desvio produtivo, pois não há informações de que essas impugnações tenham desviado tempo relevante de atividade da empresa autora.

Observa-se, assim, a ocorrência de descumprimento contratual, sem caracterização de dano moral indenizável.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação movida por TAUBATÉ CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A para confirmar a liminar concedida às fls. 34/35 e para declarar inexigível o débito coligido às fls. 20.

Em consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência recíproca, condeno as litigantes a arcar com as custas e despesas processuais a que deram causa, bem como com o pagamento de honorários advocatícios devidos a parte adversa, o que fixo em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Taubaté, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA